رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢٨ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧٥٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/١٣هـ

الموضوعات

تعليم - طلاب - مسابقة جائزة التعليم للتميز - طلب الاستمرار في المسابقة - تكييف المسابقة - عقد جعالة - تعريف عقد الجعالة - انتفاء منفعة الجاعل.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالاستمرار في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن مسابقة جائزة التعليم للتميز - اعتبار المسابقة من عقود الجعالة التي يستلزم فيها منفعة الجاعل، وظهور الغلبة والفضل - عدم تحقق منفعة الجاعل (المدعى عليها) في الدعوى الماثلة باعتبار أن الجائزة تحفيزية وتشجيعية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الأصولية: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).

الوَقائِع

توجز الوقائع حسبما تفصح عنه أوراق هذه الدعوى في أن المدعي تقدَّم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥هـ مفادها: أنه طالب لدى المدعى عليها وقد صدر تعميم وزير التعليم رقم (٧٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ بإطلاق الدورة العاشرة لجائزة التعليم للتميز، وصحب ذلك الإعلان أنظمة التسجيل

للجائزة لجميع الفئات للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ، وأنه استكمل جميع المتطلبات للمشاركة في الجائزة وفق جدولها المعلن، وأنجز الملف المطلوب إعداده للمشاركة وفق معايير الجائزة وترشّح على مستوى الإدارة التعليمية ونشر ذلك إعلامياً، وتم رفع الملف للوزارة لاستكمال أعمال التحكيم وتمت المقابلات الشخصية في الرياض بتاريخ ١٤٤١/١/١٥هـ، وأنه تحمّل أعباء مالية ومعنوية جراء إجراءات الجائزة، وقد امتنعت المدعى عليها عن إعلان أسماء الفائزين بالجائزة المشار إليها خاتماً صحيفته بطلب إلزام الوزارة بإعلان نتيجة الجائزة. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة القضائية باشرت نظرها كما هو مدون بمحضر جلساتها، وبتاريخ ١٤٤٤/٣/١٥هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة جوابية مضمونها: أولاً: أن المكافأة المالية للفائزين يكون منحها نظاماً في كل دورة من دورات الجائزة بعد اعتماد وإعلان النتائج النهائية من الوزارة، وفيما يخص نتائج الدورة العاشرة لجائزة التعليم للمتميز، فقد آثرت وزارة التعليم إعلان نتائجها إلى حين الانتهاء من دراسة ملفات الجائزة ومراجعتها وتدقيقها؛ وذلك لوجود بعض الملحوظات والمآخذ الفنية المتعلقة بشروط وضوابط المشاركة ومعايير التحكيم. ثانياً: تم الاحتفاظ بملفات المرشحين للدورة العاشرة للجائزة فئة الطالب المتميز وإعادة تحكيمها مع ملفات المترشحين الجدد للدورة الحادية عشرة للجائزة، وإتاحة الفرصة لمن يرغب منهم بتحديثها، وفق معايير وشروط الجائزة المطورة. ثالثاً: أن مطالبة المدعي بالتكاليف المالية التي تحملها لحضور مقابلات التحكيم على المستوى النهائي لا علاقة للوزارة

بذلك، حيث إن الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) التابعة لجامعة الملك سعود هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تحكيم جائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة بما في ذلك صرف التكاليف المالية للمرشحين، وفق ما هو موضح بالمرفقات. وبتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة رد جاء فيها: أن ممثل الوزارة وجّه دعوى موكله بالمطالبة بتعويض وذكر في مذكرته ما نصه (أن مطالبة المدعي بالتكاليف المالية التي تحملها لحضور مقابلات التحكيم على المستوى النهائي لا علاقة للوزارة بذلك) ليبني على ذلك النتيجة التي يريد الوصول لها وهي (أن الوزارة ليست لها صفة في الدعوى) وهذا غير صحيح فموضوع الدعوى المطالبة (بإلغاء امتناع المدعى عليها من إعلان نتائج الفائزين بجائزة التعليم للتميز لعام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ في دورتها العاشرة)، وبتاريخ ١٤٤٤/٥/٤هـ أورد ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية فحواها: أنه تقدم بعض من المشاركين في المسابقة بتقديم شكاوى أمام الجهات الرقابية حيال آلية التحكيم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على جائزة التعليم للتميز من قبل الوزارة، وتبين للجنة وجود بعض الملاحظات في إجراءات التحكيم للمسابقة المشار إليها أعلاه وذلك على مستوى تحكيم إدارات التعليم وعلى مستوى التحكيم المركزي الذي تم تحت إشراف الجهة المنفذة جمعية (جستن)، ونظراً لوجود تلك الملاحظات فسيترتب عليها ضعف في نتائج التحكيم، وبناءً على محضر اللجنة فقد تمت الموافقة من قبل معالي الوزير بالخطاب رقم (٥٧٣٥٠) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ على توصيات محضر الاجتماع

الرابع للجنة العليا المشكلة للإشراف على جائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة، وحيث إن ما تضمنه خطاب معاليه الآتي: "-حجب نتائج الجائزة في دورتها العاشرة لجميع الفئات. -الاحتفاظ بملفات المرشحين للدورة العاشرة للجائزة لفئة الطالب المتميز وإعادة تحكيمها مع ملفات المترشحين الجدد للدورة الحادية عشرة للجائزة، وإتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في تحديثها، وفق معايير وشروط الجائزة المطورة." وهذا يعلم منه أن حجب الجائزة لم يكن مبنياً على التعنت والمماطلة أو فاقداً للسند والبينة، حيث إن الوزارة عملت ذلك الإجراء تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعملاً بالقاعدة الفقهية: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) حيث إنها حجبت نتائج الجائزة احترازاً لتعرض المرشحين للظلم، نظراً لوجود ملحوظات على إجراءات التحكيم في المسابقة، كما أن الوزارة ليس لها مصلحة في ذلك بل قد تضررت جراء ذلك الحجب لوجود التزامات في العقود المبرمة حيال تلك المسابقة وتحملت الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقامت الوزارة بمعالجة ملفات المرشحين بإعادة تحكيمها للدورة الحادية عشرة. وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعي، وبتاريخ ١٤٤٤/٥/١١هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة رد يفيد فيها: أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها لم ينشر على مستوى إدارات التعليم ولم يُوضَح للمشاركين، علماً أن بعض المشاركين تحمل عناء السفر لمراجعة المدعى عليها بخصوص متابعة الجائزة من مدينته إلى مدينة الرياض لمراجعة أمانة الجائزة، وهناك من رفع دعوى أمام الديوان وتحمل مشقة التقاضي ومتابعة الجلسات ومراجعة المذكرات والردود

وأجور المحاماة، وأما استدلال ممثل المدعى عليها بالقاعدة الفقهية فغير صحيح وهي دليل عليه لا له، فالوزارة من أجل جلب مصلحة لها وهي عدم وقوعها بالحرج لوجود ملاحظات -حسب ما ذكرته- في ضوابط ومعايير جائزتها التي استمرت عشر سنوات ارتكبت مفسدة بحق حوالي مئتي مرشح من الجنسين وقد أكملوا جميع المراحل ولم يبق إلا تكريمهم على حسب الترتيب. حقيقة ما فعلته الوزارة أنها خشية من وقوع ضرر -مترجح لديها- على بعض المرشحين أوقعت ضرراً متحققاً على جميع المرشحين. خاتماً مذكرته بطلب إلغاء امتناع المدعى عليها من إعلان نتائج الفائزين بجائزة التعليم للتميز لعام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ في دورتها العاشرة. وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وبعد دراسة ملف الدعوى ومستنداتها والطلب الوارد فيها تبين صلاحيتها للفصل فيها، فأصدرت الدائرة حكمها مبنيّاً على التالي من الأسباب.

الأسباب

لما كان المبتغى من دعوى المدعي الحكم بإلغاء امتناع المدعى عليها عن إعلان نتائج الفائزين بجائزة التعليم للتميز لعام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ في دورتها العاشرة، وحيث إن تكييف الدعوى هو إعطاء طلبات المدعي وصفها المنصوص عليه في الشريعة والقانون بصرف النظر عن العبارات التي جاءت بها الطلبات؛ فإن حقيقة دعواه هي المطالبة باستمرار المدعى عليها بالوفاء في الالتزامات الناشئة عن مسابقة جائزة التميز؛ ما

يجعل دعواه تكون حينئذٍ من الدعاوى المتعلقة بالعقود؛ لكون الجائزة جعلاً والجعالة من عقود المعاملات التي جاءت الشريعة بتسميتها. كما ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحاكم الإدارية لكون جهة الإدارة طرفاً في العقد طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتكون هذه المحكمة مختصة مكانياً استناداً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"؛ وذلك باعتبار أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض. وعن القبول الشكلي فقد نصّت الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "... ٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وحيث إن الحق المدعى به قد نشأ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ؛ فإن دعوى المدعي تكون مقبولة شكلاً. وأما عن الموضوع، وبما أن حقيقة ما يطلبه المدعي

استمرار المدعى عليها بالوفاء في الالتزامات الناشئة عن مسابقة جائزة التميز لعام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ لكونه أحد المرشحين لها، وحيث إن الفقهاء جعلوا للحكم علته التي يدور معها وجوداً وعدماً، فإذا تحققت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم معها، وقد عبر الفقهاء عن الجائزة الناتجة عن عقد الجعالة أو المسابقة بالجُعل، فقد نصّ البهوتي في كشّاف القناع: "السَّبْقُ بِسُكُونِ الباءِ بُلُوغُ الغايَةِ قَبْلَ غَيْرِهِ، والسَّبّاقُ فَعّالٌ منه، والسَّبَقُ بِفَتْحِ الباءِ والسُّبْقَةُ الجُعْلُ الَّذِي يُسابَقُ عَلَيْهِ..."، وذكر أيضاً في الروض المربع: "الجعالة: أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً"، وقال ابن النجار في منتهى الإرادات: "والمسابقة جعالة..."؛ مما يتوصل به إلى أن أحكام الجعل في المسألتين واحدة المآل، وقد نص ابن قدامة في المغني على أن: "الجعالة عقد جائز"، وقد أناط فقهاء المذهب عقد الجعالة بقيود مُهمٌ وواجبٌ توافرها لعقد الجعالة، أحدهما كون عقد الجعالة يرجع بنفعٍ إلى الجاعل، وهو ما يفهم من تعريف الجعالة سالف الذكر. وثانيهما ظهور الفضل والغلبة. وعند تطبيق هذين القيدين على الدعوى الماثلة يظهر عدم تحققهما؛ حيث إن النفع الذي يعود للجاعل لم يتحقق؛ لكون الجائزة تعد تحفيزية وتشجيعية، فمتى رأت المدعى عليها فسخ هذا العقد فلها ذلك؛ شريطة عدم تحقق القيدين السالف ذكرهما. ولما تقدّم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة مطالبة المدعي لعدم قيامها على سند صحيح، وتكون معه ساقطةً بمهاوي الرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١١٢٨) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من (...)

ضد وزارة التعليم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.